

1042483-04.2019.8.26.0506

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: VINICIUS RODRIGUES VIEIRA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... uma vez que a autora, no dia do furto, frequentou seu estabelecimento como expositora do "Outlet Brás" para comércio de suas mercadorias, supervisionada pelos locatários Erick de Oliveira Nagasse e William Cordeiro Pedroso.

No mérito, alega inexistência de provas dos fatos alegados, havendo apenas documento unilateral produzido sem a presença de testemunhas ou de viatura policial no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

Vara do Juizado Especial Cível

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Processo nº:

1042483-04.2019.8.26.0506

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Fernanda dos Santos

Requerido:

Sapato Shopping Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

CONCLUSÃO

Em 6/12/22, faço estes autos conclusos a(o) Juiz(a) de Direito, Dr(a). Vinícius Rodrigues Vieira. Eu, ROBERTO DE ASSIS MATOS, Assistente Judiciário.

Vistos.

Trata-se de ação proposta por Fernanda dos Santos (requerente) em face de Sapato Shopping Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda (requerida).

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Narra a requerente que em 9/3/2018, por volta das 18:30 horas, teve seu veículo GM/ S10, placas HYI-1190 furtado quando se entrava no estacionamento da requerida.

Lavrou boletim de ocorrência descrevendo os bens que se encontravam no interior do veículo, num valor total aproximado de R\$ 3.000,00.

Afirma ter sido vítima do golpe do seguro, o que a impossibilitou de receber o valor do veículo (R\$ 32.905,00).

Embora tenha feito notificação extrajudicial, não obteve êxito no ressarcimento do seu prejuízo, motivo pelo qual pleiteia o recebimento de R\$ 35.905,00 pelos danos materiais e danos morais no valor de R\$ 4.000,00 (fls. 1/8).

Em contestação, a requerida suscita preliminares: de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa, por não ter sido comprovada a propriedade do veículo.

Sustenta inexistir relação de consumo, uma vez que a autora, no dia do furto, frequentou seu estabelecimento como expositora do "Outlet Brás" para comércio de suas mercadorias, supervisionada pelos locatários Erick de Oliveira Nagasse e William Cordeiro Pedroso.

No mérito, alega inexistência de provas dos fatos alegados, havendo apenas documento unilateral produzido sem a presença de testemunhas ou de viatura policial no local dos fatos.

Pugna pela improcedência da ação (fls. 55/65).

Em manifestação acerca da contestação apresentada, a parte autora reitera os termos da inicial (fls. 91/92).

As partes arrolaram testemunhas (fls. 98/99).

Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos mencionados às fls. 128/129.

Em depoimento pessoal, a autora disse que chegou em Ribeirão Preto e foi montar seu stand por volta das 10:00 horas. Seu marido é encanador e voltou na feira por volta das 18:00 horas. Saiu por volta das 20:50 horas, antes do término da feira; estava cansada porque tinha ido a São Paulo comprar produtos no dia anterior. Não encontrou a caminhonete. Pediu a Wellington para ver as câmeras e chamou a polícia. Wellington disse que não havia imagens. Procurou por Lino, mas ele não se encontrava. Ligou para a polícia novamente às 22:30 horas e foi orientada a comparecer na delegacia para fazer a ocorrência. Erick e seu marido saíram para procurar o veículo furtado. Quando a polícia chegou ao local já estava na delegacia, onde permaneceu até as 03:00 horas. No sábado, quando retornou para trabalhar, recebeu ligação de alguém que estava com seu veículo que pediu dinheiro para devolver. Ao perguntar detalhes do veículo percebeu que não era a sua caminhonete. Seus pertences estavam no veículo porque trabalha em feiras; havia sacolas de produtos e ferramentas do marido. No estacionamento não há tickets; é aberto para clientes e nunca teve segurança, mas no dia seguinte uma pessoa foi contratada. Não foram ressarcidos pela empresa seguradora (Royal Stratton); o presidente sumiu. Não há recibos das compras feitas no Brás no dia anterior, mas talvez o "sem parar" da caminhonete comprove o trajeto. Seu marido também foi para São Paulo; ele é autônomo e tem horário próprio.

Alexandre Tabah, preposto da requerida, declarou que soube do furto e que o veículo tinha seguro, mas estaria na via pública e não no estacionamento. Havia câmeras, mas não funcionava. Foi avisado por Wellington, pois, não estava no local. No local há três estacionamentos, sendo um da feira onde se alega que o veículo se encontrava. Há um outro estacionamento do shopping e um terceiro do supermercado. A mãe da autora tinha três lojas e às vezes participava da feira.

A testemunha Fernanda de Cássia Caldonha, arrolada pela requerente, relatou que tinha uma banca e vendia doces no local. No dia dos fatos a banca estava montada do lado de fora e de repente a autora entrou dizendo que a caminhonete havia sido roubada. Procurou acalmá-la. A reclamante entrou no local à noite, sozinha, mas não se recorda do horário; não viu o marido da autora naquele momento e não viu onde o veículo estava estacionado. A requerente não comentou onde havia deixado o veículo. Não prestou assistência porque tinha que permanecer na sua banca. Houve informação de que a polícia havia sido chamada, mas não a viu. Viu o veículo da autora em outras oportunidades. A autora disse que havia vindo direto de São Paulo, onde teria comprado roupas infantis para revenda. Não viu funcionários conversando sobre o assunto. A feira ficava dentro do estacionamento do shopping e podia estacionar em volta do local; os carros ficavam do lado externo se tivesse muito lotado. Havia muito movimento naquele dia. Todos compram no shopping.

Wellington Rocha Silva, arrolado pela requerida, disse que estava no shopping e foi procurado pela autora que queria ver as imagens, mas seriam imagens externas. O veículo estaria na rua, do lado de fora, onde não há imagens. Se fosse na lateral ou dentro do shopping haveria imagens. Foi procurado à tarde, entre 16 ou 17:00 horas; ainda não era noite. A autora o procurou sozinha; não viu o marido. O dia estava fraco de movimento, mas não sabe dizer porque ela teria parado fora do estacionamento. Há uma choperia no interior e somente uma ou duas vezes a autora sai do seu local para se alimentar.

Por fim, a testemunha Lino Stuchi Neto declarou que faz a documentação das feiras. Na sexta-feira, por volta das 15:30 horas, foi procurado para informar sobre as câmeras. A autora disse que o veículo estava na rua da frente, na via pública, tipo uma marginal da anhanguera e não há câmeras no local. A requerente estava sozinha no momento. Wellington também conversou com ela. Não sabe do marido. A feira ocorre no barracão em frente ao shopping; tipo um anexo que é específico para feiras. Não era no estacionamento. Naquele horário não é muito movimentado. Não passava das

16:00 horas quando foi procurado pela autora. Normalmente fica no local até o final do momento. Depois das 18:00 horas não foi procurado pela requerente. Às vezes a reclamante participava das feiras, mas não eram todas; não sabe informar sua frequência no local.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A demanda comporta julgamento antecipado do mérito, haja vista a desnecessidade de produção de outras provas, a teor do que dispõem os arts. 355, inciso I e 443, ambos do Código de Processo Civil. Assim já se posicionou o STJ e o STF.

As preliminares suscitadas confundem-se com o mérito, o que passo a decidir com fundamento no art. 488 do Código de Processo Civil.

A ação é improcedente.

Os documentos trazidos aos autos pela requerente foram produzidos unilateralmente e, por si só, são insuficientes para sustentar um decreto condenatório em seu favor.

Dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ser ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu, pois, a demandante não se desincumbiram dos encargos que lhes competia, ou seja, que seu veículo estava no estacionamento de responsabilidade da requerida.

Nenhuma das testemunhas confirmaram que o veículo da reclamante estava no interior do estacionamento; nem mesmo Fernanda de Cássia Caldonha, arrolada pela requerente. Nesse sentido:

FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO - Pretensão indenizatória julgada improcedente - Absoluta ausência de provas de que o autor parou a sua motocicleta no estacionamento do estabelecimento do réu - Inversão do ônus da prova incabível na espécie - Cerceamento de defesa - Não reconhecimento - Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1011789-68.2017.8.26.0006; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 10/08/2021).

INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS de cumprimento do ônus de prova que cabia ao Autor Ausência Suposto furto do veículo do Autor em estacionamento pertencente ao estabelecimento do Réu Art. 373, I, CPC Inexistência de indícios nos autos de que o veículo do Autor estivesse efetivamente no local afirmado RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000475-85.2018.8.26.0590; Relatora: Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/12/2018)

APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PREVISTO NO ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC INDENIZAÇÃO INDEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0004217-14.2012.8.26.0084; Relator: Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 15/12/2015).

Ante o exposto e considerando todo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO proposta em face de Sapato Shopping Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda por Fernanda dos Santos.

Anoto, por oportuno, que os demais argumentos expostos na contestação/inicial foram observados pelo juízo e não foram considerados como capazes de infirmar ou alterar a conclusão adotada nesta sentença.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Prazo para interposição de recurso: 10 (dez) dias, sendo obrigatória a representação por advogado.

Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo será recolhido de acordo com os critérios a seguir estabelecidos. Nos termos da Lei Estadual n.º 15.855/2015 e do artigo 54, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, o valor do preparo deverá ser composto pela soma de duas parcelas: a primeira corresponde a 1% sobre o valor da causa atualizado; a segunda, a 4% sobre o valor da causa atualizado (regra geral) ou da condenação atualizada (regra específica, quando houver condenação) ou, ainda, do valor fixado pelo magistrado como base do preparo, se este assim o fizer. Para cada parcela, deve ser respeitado o valor

mínimo de 5 UFESP's, caso a porcentagem prevista em lei resulte em valor inferior. As duas parcelas podem ser recolhidas numa única guia DARE (cód. 230-6), observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça n.º 33/2013 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento. Bem como, compreenderá todas as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados: despesas postais, através da Guia FEDT, cód. 120-1; diligências do Oficial de Justiça, através da Guia de condução dos Oficiais de Justiça; despesas para a expedição de Cartas Precatórias, através da guia DARE (cód. 233-1); taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, através da Guia FEDT, cód. 434-1; custas para publicação de editais, etc., nos termos do Comunicado CG n.º 1530/2021. Ainda, quando se tratar de processo físico e houver mídia digital apresentada por quaisquer das partes ou com registro de prova oral, o valor referente ao porte de remessa e retorno deverá ser recolhido através da Guia do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (cód. 110-4). Nos termos do artigo 5º do Provimento CG n.º 17/2016, que revogou o artigo 1.096 das NSCGJ, a serventia está dispensada do cálculo e da indicação do valor do preparo recursal, será responsável apenas pela conferência dos valores e elaboração da certidão. Informações sobre despesas processuais e cálculos poderão ser obtidas através dos "links"

<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais> e <https://tjsp.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/CalculosJudiciais.aspx>, salientando-se que, o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais é regulado por norma especial, sendo inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, ante a ausência de lacuna ou omissão e por contrariar regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados, como a celeridade.

Quanto ao pedido de benefício da justiça gratuita, pode ser apreciado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e a não apreciação neste momento processual em nada prejudica as partes, na medida em que, no primeiro grau de jurisdição, o acesso ao juizado especial cível independe do pagamento de custas.

A não manifestação deste juízo até então teve por finalidade apenas imprimir maior celeridade ao processo, até porque tal benefício pode ser revogado ou alterado a depender da modificação da situação patrimonial de quem o pleiteia. Entretanto, entendendo haver necessidade de tal benefício, ao apresentar eventual recurso à instância superior, para melhor apreciação, deverá o interessado juntar aos autos cópia do seu último comprovante de rendimentos, de sua última declaração de imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos três meses.

P.R.I.

Ribeirão Preto, 06 de dezembro de 2022.

VINICIUS RODRIGUES VIEIRA

Juiz(a) de Direito

(assinatura em formato digital)